التَّمْجِيد فِي نَظْمِ التَّمْهِيد

في القواعد الفقهية

للشيخ الفاضل أبي مالك توفيق بن محمد البَعداني -حفظه الله-

نظم أبي زكريا عبد الرحمن بن باشا بن سُوطي العُمري
عفا الله عنه

١٤٤٧هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١- أَحْمَدُ رَبِّي أَلْفَ أَلْفِ حَمْدِ ثُمَّ صَلَاتُهُ عَلَى ذِي المَجْدِ

٢- مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ السَّادَاتِ ذَوِي التُّقَى وَآلِهِ الأَثْبَاتِ

٣- وَبَعْدُ فَالقَوَاعِدُ الفِقْهِيَّهْ قَوَاعِدٌ جَلِيلَةٌ جَلِيَّهْ

٤- نَظَمْتُ فِيهَا رَجَزًا مُفِيدَا سَمَّيْتُهُ – لِحُسْنِهِ – التَّمْجِيدَا

٥- أَوْرَدْتُ فِيهِ مَا حَوَى التَّمْهِيدُ لِأَنَّهُ مُهَذَّبٌ سَدِيدُ

٦- وَهْوَ عَلَى تَرْتِيبِهِ فِي الغَالِبِ فَانْفَعْ بِهِ يَا رَبِّ كُلَّ طَالِبِ

❊❊❊

تعريف القواعد الفقهية

٧- تُعَرَّفُ القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّهْ بِأَنَّهَا أَحْكَامُنَا الكُلِّيَّهْ

٨- تُبْنَى عَلَيْهَا صُوَرٌ جُزْئِيَّهْ أَحْكَامُهَا مِنْ أُسُسٍ مَأْتِيَّهْ

٩- وَهْيَ لِنَصٍّ وَقِيَاسٍ وَعِلَلْ وَالِاتِّفَاقِ فِيهَا الِاسْتِثْنَاءُ حَلْ

❊❊❊

سرد القواعد التي تضمّنها كتاب التمهيد، وهي «١٠١» قاعدة

١٠- إِنْ يَجْتَمِعْ مُبَاشِرٌ وَذُو سَبَبْ فَلْيَضْمَنِ المُبَاشِرُ الَّذِي ارْتَكَبْ[١]

١١- وَالِاجْتِهَادُ بِاجْتِهَادٍ مَا بَطَلْ[٢] وَفِي عِبَادَتَيْنِ مِنْ جِنْسِ العَمَلْ

١٢- مَغْزَاهُمَا بِوَاحِدٍ فَأَدْخِلِ إِحْدَاهُمَا فِي أُخْتِهَا وَحَصِّلِ[٣]

١٣- وَلِاحْتِيَاطٍ قَدَّمُوا مَا حَظَرَا عَلَى مُبِيحٍ فِي تَعَارُضٍ جَرَى[٤]

١٤- إِنْ يَكُ فِي مَفْسَدَةٍ وَمَصْلَحَهْ تَعَارُضٌ فَقَدِّمِ المُرَجَّحَهْ[٥]

١٥- وَحَيْثُمَا تَعَذَّرَ الأَصْلُ رَجَعْ لِبَدَلٍ[٦]، وَالأَمْرُ إِنْ ضَاقَ اتَّسَعْ[٧]

١٦- وَإِذْنُكَ العُرْفِيُّ كَاللَّفْظِيِّ تَمْ[٨] وَالأَصْلُ عِنْدَهُمْ بَرَاءَةُ الذِّمَمْ[٩]

١٧- وَالأَصْلُ فِي الحَادِثِ فِي الحَالَاتِ: إِضَافَةٌ لِأَقْرَبِ الأَوْقَاتِ[١٠]

---

[١] القاعدة الأولى: (إذا اجتمع المتسبب والمباشر فإن الضمان على المباشر).

[٢] القاعدة الثانية: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد).

[٣] القاعدة الثالثة: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وأمكن تحصيل مقصودهما بفعل واحد دخلت إحداهما في الأخرى).

[٤] القاعدة الرابعة: (إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر احتياطا).

[٥] القاعدة الخامسة: (إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم الأرجح).

[٦] القاعدة السادسة: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل).

[٧] القاعدة السابعة: (إذا ضاق الأمر اتسع).

[٨] القاعدة الثامنة: (الإذن العرفي كالإذن اللفظي).

[٩] القاعدة التاسعة: (الأصل براءة الذمة).

[١٠] القاعدة العاشرة: (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته).

١٨- وَالأَصْلُ فِي اللُّحُومِ وَالأَعْضَاءِ تَحْرِيمُهَا[١]، وَالعَكْسُ فِي الأَشْيَاءِ[٢]

١٩- وَأَصْلُ كُلِّ صِفَةٍ عَارِضَةِ عَدَمُهَا[٣]، وَالحَظْرُ فِي العِبَادَةِ

٢٠- وَفِي المُعَامَلَاتِ حِلٌّ[٤]، ثُمَّ فِي كَلَامِنَا حَقِيقَةٌ فَلْتَعْرِفِ[٥]

٢١- وَالِاضْطِرَارُ حَقَّ غَيْرِ مَا هَدَرْ[٦] وَبِالمَقَاصِدِ الأُمُورُ تُعْتَبَرْ[٧]

٢٢- وَإِنَّ إِعْمَالَ الكَلَامِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ مُهْمَلًا وَأَجْلَى[٨]

٢٣- وَيُكْرَهُ الإِيثَارُ فِي كُلِّ القُرَبْ[٩] ثُمَّ عَلَى الأَغْرَاضِ الَايْمَانُ تُصَبْ[١٠]

٢٤- وَالتَّابِعَ اجْعَلْ تَابِعًا[١١]، وَالتَّابِعُ إِنْ يَسْقُطِ المَتْبُوعُ فَهْوَ وَاقِعُ[١٢]

٢٥- وَمِنْ أُصُولِ المَذْهَبِ السَّدِيدِ: تَأْسِيسُنَا أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ[١٣]

---

[١] القاعدة الحادية عشرة: (الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم). و« الأعضاء » هي الأبضاع.

[٢] القاعدة الثانية عشرة: (الأصل في الأشياء الإباحة).

[٣] القاعدة الثالثة عشرة: (الأصل في الصفات العارضة العدم).

[٤] القاعدة الرابعة عشرة: (الأصل في العبادات الحظر وفي المعاملات الحل).

[٥] القاعدة الخامسة عشرة: (الأصل في الكلام الحقيقة).

[٦] القاعدة السادسة عشرة: (الاضطرار لا يبطل حق الغير). و« هَدَرَ » أي: أبطل.

[٧] القاعدة السابعة عشرة: (الأمور بمقاصدها).

[٨] القاعدة الثامنة عشرة: (إعمال الكلام أولى من إهماله).

[٩] القاعدة التاسعة عشرة: (الإيثار في القرب مكروه).

[١٠] القاعدة العشرون: (الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ). و« تُصَبُّ » أي: تُفرغ عليها.

[١١] القاعدة الحادية والعشرون: (التابع تابع).

[١٢] القاعدة الثانية والعشرون: (التابع يسقط بسقوط المتبوع). و« وَاقِعٌ » أي: ساقط.

[١٣] القاعدة الثالثة والعشرون: (التأسيس أولى من التأكيد).

٢٦- وَسَبَبُ المُلْكِ أَقِمْ تَبَدُّلَهْ ... مَقَامَ عَيْنٍ أَصْبَحَتْ مُبَدَّلَهْ[١]

٢٧- وَحَصِّلَنَّ أَعْظَمَ الخَيْرَيْنِ ... وَإِنْ يَفُتْكَ أَنْقَصُ الأَمْرَيْنِ[٢]

٢٨- وَاسْتَعْمِلِ القُرْعَةَ فِي التَّنَازُعِ ... إِذْ لَا مُمَيِّزْ لَدَى التَّدَافُعِ[٣]

٢٩- تَصَرُّفُ الإِمَامِ فِي الرَّعِيَّهْ ... يُنَاطُ بِالمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّهْ[٤]

٣٠- تُغَيَّرُ الفَتْوَى لِأَجْلِ الأَزْمِنَهْ ... أَوْ لِعَوَائِدٍ بَدَتْ أَوْ أَمْكِنَهْ[٥]

٣١- وَاليُسْرُ فِي أَصْلِ التَّكَالِيفِ حَصَلْ[٦] ... وَعِنْدَنَا الجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلْ[٧]

٣٢- وَانْفِ الضَّمَانَ بِالجَوَازِ الشَّرْعِي[٨] ... وَلْتَأْبَ كُلَّ حِيلَةٍ فِي الشَّرْعِ[٩]

٣٣- وَنَزِّلَنَّ حَاجَةً فِي مَوْضِعِ ... ضَرُورَةٍ[١٠]، بِالشُّبْهَةِ الحَدَّ ادْفَعِ[١١]

٣٤- وَالحُكْمُ مَعْ عِلَّتِهِ فِي العَدَمِ ... وَفِي الوُجُودِ دَائِرٌ فَلْتَعْلَمِ[١٢]

---

[١] القاعدة الرابعة والعشرون: (تبدل سبب الملك قائم مقام العين).

[٢] القاعدة الخامسة والعشرون: (تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما).

[٣] القاعدة السادسة والعشرون: (تستعمل القرعة عند التنازع ولا مميز لأحدهم).

[٤] القاعدة السابعة والعشرون: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).

[٥] القاعدة الثامنة والعشرون: (تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والعوائد).

[٦] القاعدة التاسعة والعشرون: (التكاليف الدينية ميسرة من أصلها).

[٧] القاعدة الثلاثون: (الجزاء من جنس العمل).

[٨] القاعدة الحادية والثلاثون: (الجواز الشرعي ينافي الضمان).

[٩] القاعدة الثانية والثلاثون: (الحيل في الشرع باطلة).

[١٠] القاعدة الثالثة والثلاثون: (الحاجة منزَّلة منزلة الضرورة).

[١١] القاعدة الرابعة والثلاثون: (الحدود تدرأ بالشبهات).

[١٢] القاعدة الخامسة والثلاثون: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما).

٣٥- ثُمَّ الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَدْ وَجَبْ[١] وَمِنْ خِلَافٍ الخُرُوجُ مُسْتَحَبْ[٢]

٣٦- وَادْفَعْ أَشَدَّ الضَّرَرَيْنِ بِالأَخَفْ[٣] وَدَفْعُكَ الشَّيْءَ مِنَ الرَّفْعِ أَخَفْ[٤]

٣٧- وَضَعْ دَلِيلَ كُلِّ مَا قَدِ اسْتَتَرْ مَقَامَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي ظَهَرْ[٥]

٣٨- وَذِكْرُ بَعْضِ كُلِّ مَا لَا يَقْبَلُ تَجَزُّءًا كَذِكْرِ كُلٍّ يَكْمُلُ[٦]

٣٩- وَلَا تُنَاطُ رُخَصٌ بِالشَّكِّ[٧] وَسَاقِطٌ لَيْسَ يَعُودُ فَاحْكِ[٨]

٤٠- وَفِي الجَوَابِ يُضْمَرُ السُّؤَالُ[٩] وَضَرَرٌ عِنْدَهُمُ يُزَالُ[١٠]

٤١- وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي عِبَادَهْ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَكْتَمِلَ العِبَادَهْ[١١]

٤٢- وَضَرَرٌ بِالمِثْلِ لَا يُزَالُ[١٢] وَالحَظْرُ فِي ضَرُورَةٍ حَلَالُ[١٣]

---

[١] القاعدة السادسة والثلاثون: (الخراج بالضمان).

[٢] القاعدة السابعة والثلاثون: (الخروج من الخلاف مستحب).

[٣] القاعدة الثامنة والثلاثون: (دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما).

[٤] القاعدة التاسعة والثلاثون: (الدفع أسهل من الرفع).

[٥] القاعدة الأربعون: (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه).

[٦] القاعدة الحادية والأربعون: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل).

[٧] القاعدة الثانية والأربعون: (الرخص لا تناط بالشك).

[٨] القاعدة الثالثة والأربعون: (الساقط لا يعود).

[٩] القاعدة الرابعة والأربعون: (السؤال معاد في الجواب).

[١٠] القاعدة الخامسة والأربعون: (الضرر يزال).

[١١] القاعدة السادسة والأربعون: (الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه).

[١٢] القاعدة السابعة والأربعون: (الضرر لا يزال بمثله).

[١٣] القاعدة الثامنة والأربعون: (الضرورات تبيح المحظورات). و« الحَظْرُ » أي: المحظور.

٤٣- وَقَـدَّرُوا بِقَدْرِهَـا[١]، وَالعَـادَهْ قَـدْ حُكِّمَتْ لَـدَى جَمِيـعِ السَّـادَهْ[٢]

٤٤- وَالمِثْـلَ بِالمِثْـلِ إِذَا تَيَسَّـرَا اِضْمَـنْ وبِالقِيمَـةِ إِنْ تَـعَـذَّرَا[٣]

٤٥- وَقَدَّمُوا عَلَى اللُّغَاتِ عَـادَهْ[٤]، وَمَا عَـدَتْ سَبَبَهَـا عِـبَـادَهْ

٤٦- وَالشَّرْطَ قَـدْ تَعْدُوهُ[٥]، وَالمُعْتَبَـرُ: الغَـالِبُ الشَّائِـعُ لَا مَـا يَنْـدُرُ[٦]

٤٧- وَفِي العُقُـودِ الحُكْـمُ لِلْمَعَـانِي وَلَيْسَ لِلْأَلْـفَـاظِ وَالـمَـبَـانِي[٧]

٤٨- وَلْتَنْـعَـقِـدْ بِكُلِّ مَـا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا العُقُـودُ عِنْـدَ الـنُّـبَـلَا[٨]

٤٩- وَفِي التَّصَرُّفَاتِ أَثَّـرَ الغَـرَرْ[٩]، وَالغُـرْمُ بِالغُنْـمِ[١٠]، وَفَضْـلٌ اسْتَـقَـرْ

٥٠- لِطَاعَـةٍ بِذَاتِهَا أَكْـثَـرُ مِـنْ فَضْـلٍ بِمَـوْضِـعٍ لَهَا قَـدْ يَقْـتَـرِنْ[١١]

---

[١] القاعدة التاسعة والأربعون: (الضرورة تقدر بقدرها).

[٢] القاعدة الخمسون: (العادة محكمة).

[٣] القاعدة الحادية والخمسون: (الضمان المثل بالمثل، فإن تعذر فالقيمة).

[٤] القاعدة الثانية والخمسون: (العادة مقدمة على اللغة، أو يقال: الحقيقة تترك بدلالة العادة).

[٥] القاعدة الثالثة والخمسون: (العبادة لا تتقدم على سببها، ويمكن أن تتقدم على شرطها). و« ما عَدَتْ» أي: ما وجاوزتْ ولا تقدَّمَتْ على سببها، و« قَدْ تَعْدُوهُ » أي: قد تسبق الشرط وتتقدم عليه.

[٦] القاعدة الرابعة والخمسون: (العبرة للغالب الشائع لا للنادر).

[٧] القاعدة الخامسة والخمسون: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني).

[٨] القاعدة السادسة والخمسون: (العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها).

[٩] القاعدة السابعة والخمسون: (الغرر يؤثر في التصرفات).

[١٠] القاعدة الثامنة والخمسون: (الغرم بالغنم).

[١١] القاعدة التاسعة والخمسون: (الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها).

٥١- وَقُلْ: عَلَى قِدَمِـهِ القَدِيمُ حَـطْ[١]، وَالفَـرْعُ قَـدْ يَثْبُتُ وَالأَصْلُ سَـقَـطْ[٢]

٥٢- وَكَالخِطَابِ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الكِتَابْ[٣] وَالسَّـعْيُ دُونَ نِـيَّـةٍ بِلَا ثَـوَابْ[٤]

٥٣- وَحُجَّةً مَـعَ احْتِمَـالٍ مُسْتَنِـدْ إِلَى دَلِيـلٍ أَلْغِيَنْـهَا تَسْـتَـفِـدْ[٥]

٥٤- وَكُـلُّ ظَـنٍّ خَطَأً قَـدْ بَـانَا يُلْغَى[٦]، كَـذَا تَوَهُّـمٌ قَـدْ كَـانَـا[٧]

٥٥- وَالِاجْتِهَادُ مَـوْرِدَ النَّصِّ غَلَـطْ[٨] وَمَـعَ عَجْـزٍ كُـلُّ وَاجِبٍ سَقَـطْ[٩]

٥٦- تَصَرُّفٌ فِي حَـقِّ غَيْرٍ مَـا أُذِنْ رَدٌّ[١٠]، وَمَـا بِسَاكِتٍ قَـوْلٌ قُـرِنْ[١١]

٥٧- لَا يَسْقُطُ المَأْمُـورُ بِالنِّسْيَـانِ أَوْ خَـطَإٍ جَهْلًا لَـدَى الأَعْيَـانِ[١٢]

٥٨- وَثَابِتًا فِي الشَّـرْعِ قَـدِّمْ أَبَـدَا عَلَى الَّـذِي بِالشَّـرْطِ مُثْبَتًا بَـدَا[١٣]

---

[١] القاعدة الستون: (القديم على قِدَمه).

[٢] القاعدة الحادية والستون: (قد يثبت الفرع دون الأصل).

[٣] القاعدة الثانية والستون: (الكتاب كالخطاب).

[٤] القاعدة الثالثة والستون: (لا ثواب إلا بالنية).

[٥] القاعدة الرابعة والستون: (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل).

[٦] القاعدة الخامسة والستون: (لا عبرة بالظن البين خطؤه).

[٧] القاعدة السادسة والستون: (لا عبرة بالتوهم).

[٨] القاعدة السابعة والستون: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص).

[٩] القاعدة الثامنة والستون: (لا واجب مع عجز).

[١٠] القاعدة التاسعة والستون: (لا يجوز التصرف في حق الغير بلا إذن).

[١١] القاعدة السبعون: (لا ينسب إلى الساكت قول).

[١٢] القاعد الحادية والسبعون: (المأمورات لا تسقط بالنسيان أو بالخطأ جهلا).

[١٣] القاعدة الثانية والسبعون: (ما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط)

٥٩- وَمَا لِعُـذْرٍ جَـازَ إِنْ يُفْقَدْ بَطَـلْ[١] وَمَـا يُدَانِي الشَّـيْءَ حُكْمَـهُ شَمَـلْ[٢]

٦٠- وَكُـلُّ مَا حُـرِّمَ أَخْـذُهُ امْتَنَـعْ إِعْطَـاؤُهُ كَالخَمْـرِ وَالرِّبَـا فَـدَعْ[٣]

٦١- وَكُـلُّ مَـا تَـرَاهُ زَادَ فِعْـلَا فَاحْكُـمْ بِأَنَّـهُ أَجَـلُّ فَضْـلَا[٤]

٦٢- وَأَلْـزِمِ المُبَاشِـرَ الضَّمَـانَـا حَتَّى وَلَـوْ بِلَا تَـعَـدٍّ كَـانَـا[٥]

٦٣- عَـنْ مُتَسَبِّبٍ ضَـمَـانٌ يُعْفَى إِلَّا إِذَا مِـنْـهُ التَّـعَـدِّي يُـلْـفَى[٦]

٦٤- وَزِدْ عَلَى القَاصِـرِ مَا تَعَـدَّى[٧] وَالمُـسْـلِـمِـيـنَ لِلشُّـرُوطِ رُدَّا[٨]

٦٥- كَشَرْطِ لَفْظٍ شَرْطُ عُرْفٍ يُجْعَـلُ[٩] وَلَيْسَ مَشْـغُـولٌ بِغَيْرٍ يُشْـغَـلُ[١٠]

٦٦- وَتَجْـلِبُ المَشَقَّـةُ التَّيْـسِـيرَا وَلَـنْ تَـرَى فِي دِينِنَا تَـعْـسِـيرَا[١١]

٦٧- وَإِنْ بِشَرْطٍ عُلِّـقَ الشَّـيْءُ يَقِـرْ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّـرْطِ كَالعِـتْـقِ بِبِـرْ[١٢]

---

[١] القاعدة الثالثة والسبعون: (ما جاز لعذر بطل بزواله).

[٢] القاعدة الرابعة والسبعون: (ما قارب الشيء أعطي حكمه).

[٣] القاعدة الخامسة والسبعون: (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه).

[٤] القاعدة السادسة والسبعون: (ما كان أكثر فعلا أو مشقة كان أكثر فضلا).

[٥] القاعدة السابعة والسبعون: (المباشر ضامن وإن لم يتعد).

[٦] القاعدة الثامنة والسبعون: (المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي).

[٧] القاعدة التاسعة والسبعون: (المتعدي أفضل من القاصر).

[٨] القاعدة الثمانون: (المسلمون عند شروطهم). و« رُدَّ » أي: ارْدُدِ المسلمين وأرجعهم إلى شروطهم.

[٩] القاعدة الحادية والثمانون: (المشروط عرفا كالمشروط لفظا).

[١٠] القاعدة الثانية والثمانون: (المشغول لا يشغل).

[١١] القاعدة الثالثة والثمانون: (المشقة تجلب التيسير).

[١٢] القاعدة الرابعة والثمانون: (المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط).

٦٨- وَلْيَنْعَدِمْ مُسْتَهْلَكٌ[١]، وَالمُمْتَنِعْ ... فِي العُرْفِ كَالَّذِي حَقِيقَةً مُنِعْ[٢]

٦٩- لَا يَضْمَنُ المُتْلِفُ دَفْعًا لِلْأَذَى ... لَهُ، فَإِنْ دَفْعًا بِهِ فَعَكْسُ ذَا[٣]

٧٠- وَكُلُّ مَنْ قَبْلَ الأَوَانِ عَجَّلَا ... شَيْئًا فَبِالحِرْمَانِ مِنْهُ نُكِّلَا[٤]

٧١- مَنْ مَلَكَ الشَّيْءَ الضَّرُورَاتِ امْتَلَكْ[٥] ... وَذُو الوُجُودِ نَهْجَ مَعْدُومٍ سَلَكْ[٦]

٧٢- لَا يَسْقُطُ المَيْسُورُ بِالمَعْسُورِ[٧] ... وَالنَّفْلَ أَوْسِعْهُ مِنَ الضَّرُورِي[٨]

٧٣- بِالنِّيَّةِ اليَمِينُ قَدْ خَصَّ وَعَمْ[٩] ... وَالوَازِعُ الطَّبْعِيُّ كَالشَّرْعِيِّ تَمْ[١٠]

٧٤- وَسَائِلُ الحَرَامِ حَظْرُهَا يَحِقْ[١١] ... وَالعَقْدَ قِفْ حَتَّى يُجِيزَ المُسْتَحِقْ[١٢]

٧٥- وَالضَّرَرُ الأَخَصُّ قَدْ يُحْتَمَلُ ... لِدَفْعِ مَا الضَّرَرُ فِيهِ أَشْمَلُ[١٣]

---

[١] القاعدة الخامسة والثمانون: (المغلوب المستهلك كالمعدوم).

[٢] القاعدة السادسة والثمانون: (الممتنع عادة كالممتنع حقيقة).

[٣] القاعدة السابعة والثمانون: (من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه).

[٤] القاعدة الثامنة والثمانون: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه). و« نُكِّلَ » أي: عُوقِبَ.

[٥] القاعدة التاسعة والثمانون: (من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته).

[٦] القاعدة التسعون: (الموجود ينزل منزلة المعدوم).

[٧] القاعدة الحادية والتسعون: (الميسور لا يسقط بالمعسور).

[٨] القاعدة الثانية والتسعون: (النفل أوسع من الفرض). و« الضَّرُورِيّ » هو الواجبُ.

[٩] القاعدة الثالثة والتسعون: (النية في اليمين تخصِّصه وتعممه).

[١٠] القاعدة الرابعة والتسعون: (الوازع الطبعي كالوازع الشرعي).

[١١] القاعدة الخامسة والتسعون: (وسائل الحرام حرام).

[١٢] القاعدة السادسة والتسعون: (وقف العقود حتى يأذن صاحب الحق فيها).

[١٣] القاعدة السابعة والتسعون: (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام).

٧٦- وَالفِعْلُ لِلْفَاعِلِ لَا مَنْ أَمَرَا ... مَا لَمْ يَكُنْ مُغَرَّرًا أَوْ مُجْبَرَا[١]

٧٧- وَاغْتَفَرَ الشُّيُوخُ فِي البَقَاءِ ... مَا لَيْسَ يُعْفَى عَنْهُ فِي ابْتِدَاءِ[٢]

٧٨- وَلَا تُزِلْ بِشَكٍّ اليَقِينَا[٣] ... وَأَلْزِمَنَّ المُنْكِرَ اليَمِينَا[٤]

٧٩- وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَصَلَّى اللهُ ... عَلَى نَبِيِّهِ الَّذِي اجْتَبَاهُ

٨٠- مُحَمَّدٍ وَالآلِ وَالأَصْحَابِ ... وَالتَّابِعِينَ الغُرِّ وَالأَحْبَابِ

تمّ الفراغ منه يوم الجمعة ١٦/جمادى الأولى/١٤٤٧هـ

٢٠٢٥/١١/٧م

---

[١] القاعدة الثامنة والتسعون: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا أو مغرَّرًا به)

[٢] القاعدة التاسعة والتسعون: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء).

[٣] القاعدة المائة: (اليقين لا يزول بالشك).

[٤] القاعدة الواحدة بعد المائة: (اليمين على من أنكر).